

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กรณีที่เกิดพายุพัดผ่านประเทศทำให้มีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมากและมีปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์สูงถึงร้อยละ ๙๘ ของความจุอ่างเป็นเหตุให้ต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนดังกล่าวมากขึ้น ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและระดับน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จนต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพิ่มในอัตราที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่ม และเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของประชาชน เช่นนี้สถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว หากได้มีเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งมีเหตุสืบเนื่องมาจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน อันเป็นการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมชลประทานด้วย ซึ่งเมื่อการดำเนินการดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน กรมชลประทานจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพทำสวน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และทำบ่อเลี้ยงปลา อยู่ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้มีพายุข้างสารพัดเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ไหลลงมาสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาไหลมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดอุทัยธานี แล้วไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราษฎรในอำเภอสรรคชัยชาญ ทั้งหมด และไหลเข้าสู่ทุ่งผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคลองส่งน้ำสาย ๑ ปริมาณน้ำจากคลองต่าง ๆ ได้ไหลเข้าสู่คลองธรรมชาติแล้วแผ่ออกไปท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างรวมถึงที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นระยะ โดยในการนี้ สำนักชลประทานที่ ๑๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าของสำนักชลประทานที่ ๑๒ ในปัจจุบันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจังหวัดเป็นบริเวณกว้าง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์มีปริมาณเก็บกักร้อยละ ๙๘ ของความจุอ่างต้องมีการระบายออกบางส่วน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์

เพิ่มมากขึ้น เชื้อนเจ้าพระยาจึงต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น และระดับน้ำเหนือเชื้อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสุพรรณบุรีและแม่น้ำน้อยสูงขึ้นด้วย สำนักชลประทานที่ ๑๒ จึงขอให้จังหวัดแจ้งเตือนประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสุพรรณบุรี และแม่น้ำน้อยได้รับทราบและเตรียมการป้องกันน้ำท่วมขัง จากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว เป็นเหตุให้พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และบ่อเลี้ยงปลาของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๔๗๕ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าควรได้รับค่าชดเชยตามความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงเกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยาขอค่าชดเชยรวมเป็นเงิน ๑,๖๔๔,๙๔๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับค่าชดเชยเพิ่มเติมแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๑,๘๔๔,๙๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ รวมไปถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาก็อำนาจและความปลอดภัยของตัวเขื่อนเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณเก็บกักถึงร้อยละ ๘๘ ของความจุอ่าง ซึ่งต้องมีการระบายออกบางส่วน จึงส่งผลให้มีปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้เคียง รวมถึงบ้านและที่ดินของผู้ฟ้องคดี ฉะนั้น เหตุที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงหาได้มีเหตุมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนเจ้าพระยาด้วย ซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้น หากอยู่ในเกณฑ์ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะไม่มีผลกระทบต่อต้านท้ายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ทั้งนี้ ตามหนังสือของสำนักชลประทานที่ ๑๒ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเหตุการณ์นี้ แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะนั้นมีปริมาณน้ำถึงร้อยละ ๘๘ ของความจุของเขื่อน ซึ่งเขื่อนเหล่านั้นอาจพังทลายหรือแตกได้ และก่อให้เกิดเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้างได้ ในสถานการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันจะมีผลกระทบต่อสาธารณะและตัวเขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่หากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องชดใช้



ค่าสินไหมทดแทนตามนัยมาตรา ๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว บริหารจัดการน้ำโดยระบายน้ำออกจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณน้ำที่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เกินกว่าที่ปริมาณความจุของแม่น้ำเจ้าพระยาจะรับได้ จนทำให้มีปริมาณน้ำที่ล้นเกินจากแม่น้ำเจ้าพระยาและก่อให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา บริเวณใกล้เคียงรวมถึงบริเวณที่ตั้งทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องชดใช้ค่าสินไหมแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีนี้ ต้องพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนผลกระทบต่อสาธารณะและปัจเจกชนประกอบกัน ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของความเสียหายในส่วนของไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น เมื่อข้อเท็จจริงตามกรณีพิพาทปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตลอดเวลา รวมไปถึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนถึงปริมาณฝนที่ตกเป็นจำนวนมากอันเกิดจากอิทธิพลของพายุซังสาร ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เมื่อได้มีการประกาศเตือนดังกล่าวแล้วย่อมต้องระมัดระวังป้องกัน หรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดกับกิจการของตนเองด้วย อีกทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หาได้มีเหตุมาจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งก็เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายกรณีนี้ ควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายที่ได้รับ โดยกำหนดราคาต่อต้นของพืชสวนชนิดเดียวกันเป็นราคาเดียวกันโดยให้คิดราคาต่ำสุดของราคาตามบัญชีความเสียหายพืชสวน ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับ ซึ่งเป็นบัญชีแนบท้ายหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐ (ที่ผู้ฟ้องคดีส่งถึงเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเกษตรอำเภอเสนา เรื่อง ขอคำชดเชยและค่าสินไหมทดแทนกรณีฝนน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดและทุ่งเสนา ทำให้พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอกและไม้ประดับเสียหาย เป็นกรณีพิเศษ) ทั้งนี้ ร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายดังกล่าวคิดเป็นเงิน ๓๔๗,๙๑๗.๕๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความช่วยเหลือด้านการเกษตร (พืชสวน) จำนวน ๓๖,๔๓๕ บาท ไปแล้ว คงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับอีกจำนวน ๓๑๑,๔๘๒.๕๐ บาท นอกจากนี้ เห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

^{๑๔} พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

มาตรา ๗ ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดแก่การชลประทาน นายช่างชลประทานมีอำนาจที่จะใช้ที่ดินหรือสิ่งของของบุคคลใด ๆ ในที่ใกล้เคียงหรือในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายได้เท่าที่จำเป็น แต่ถ้ามีการเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนในกรณีของดอกเบี๋ยนั้น กรณีความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกับกรณีการทำละเมิด จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๒๔^{๑๙} ประกอบกับมาตรา ๒๐๔^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาใช้บังคับแก่คดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อตามคดีนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าสินไหมทดแทน ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดี จึงยอมมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี๋ยดังกล่าวได้ นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๖,๔๘๒.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๕๔/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๖๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒๙) แห่งพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผล อันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจของรัฐ เพื่อความผาสุกและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม อันเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

^{๑๙-๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ร์ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ร์ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด โดยมีพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้ออกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี๋ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี๋ย ได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี๋ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี๋ยซ้อนดอกเบี๋ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักจนทำนบดินกั้นน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลพังทลาย เป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน แม้จะพึงได้ว่ากรณีดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้พยายามจะแก้ไขปัญหา และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระทำละเมิดก็ตาม แต่เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุลผลได้จนเกิดความเสียหายแก่ประชาชน จึงเป็นกรณีความรับผิดชอบอื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่ ๕ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยก่องจอบขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของราษฎรในเขตพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดี โดยจ้างเหมาจ้างเหมาส่วนจำกัด ม. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ต่อมา ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ได้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ทำนบดินกั้นน้ำในปริมาณมาก และทำนบดินกั้นน้ำได้ชำรุดเสียหายอย่างหนัก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แจ้งให้จ้างเหมาส่วนจำกัด ม. ดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำในส่วนที่ชำรุดเสียหาย และในขณะเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างเหมารถแบคโฮของร้าน ด. เพื่อทำการปรับปรุงรางระบายน้ำของทำนบดินกั้นน้ำ แต่ในระหว่างที่จ้างเหมาส่วนจำกัด ม. ยังไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินกั้นน้ำ และการปรับปรุงรางระบายน้ำของทำนบดินกั้นน้ำ ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นั้น เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปดำเนินการขุดร่องระบายน้ำออกจากทำนบดินกั้นน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำในทำนบดินกั้นน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำทำนบดินกั้นน้ำพังทลาย ต่อมา ในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ทำนบดินกั้นน้ำได้เกิดพังทลาย น้ำที่กักเก็บไว้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจนได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำไม่ถูกต้องตามแบบและไม่ได้มาตรฐานการก่อสร้าง และละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลรักษาทำนบดินกั้นน้ำ และเมื่อต่อมา มีฝนตกและน้ำป่าไหลเข้าสู่ทำนบดินกั้นน้ำในปริมาณมาก ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ทำนบดินกั้นน้ำที่ชำรุดอยู่พังทลาย ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ทำนบกั้นน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีแม้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่จะมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงขาดแคลนน้ำก็ตาม แต่ในช่วงฤดูน้ำหลากหรือมีฝนตกหนักซึ่งทำนบกั้นน้ำจะต้องรองรับปริมาณน้ำที่มีอยู่มากเพื่อกักเก็บน้ำ และหรือชะลอความเร็วของน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน หากทำนบกั้นน้ำนั้นเกิดความชำรุดเสียหาย ก็อาจนำมาซึ่งภัยและอันตรายที่รุนแรงแก่ประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามมาตรา ๖๗ (๔)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒๙)^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผล อันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเพื่อความผาสุกและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม อันเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา ๖^{๒๓} และมาตรา ๗^{๒๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๒๑} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

ขลข ขลข
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขลข ขลข
^{๒๒} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

ขลข ขลข
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขลข ขลข
^{๒๓-๒๔} พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ผู้รับจ้าง ทำการซ่อมแซม ทำนบดินกันน้ำในส่วนที่ชำรุดเสียหาย และผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการปรับปรุงรางระบายน้ำ ของทำนบดินกันน้ำ ตลอดจนดำเนินการขุดร่องระบายน้ำออกจากทำนบดินกันน้ำเพื่อเป็นการ ลดปริมาณน้ำในทำนบดินกันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำทำนบดินกันน้ำพังทลาย อันถือได้ว่าเป็นการ ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการชำรุดเสียหายของทำนบดินกันน้ำ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ทำนบดินกันน้ำได้ชำรุด เสียหายอย่างหนัก และน้ำในทำนบดินกันน้ำมีปริมาณมาก จนอาจทำให้ทำนบดินกันน้ำไม่อาจ ต้านทานแรงน้ำได้ หากรอให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินกันน้ำในส่วนที่ชำรุด เสียหาย อาจไม่ทันการณ์และอาจทำให้ทำนบดินกันน้ำพังทลายเสียก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี เข้าไปดำเนินการขุดร่องระบายน้ำออกจากทำนบดินกันน้ำเพื่อแก้ไขในเบื้องต้นโดยคาดหวังว่า จะทำให้น้ำในทำนบดินกันน้ำค่อย ๆ ระบายออกมา แต่ทำนบดินกันน้ำได้เกิดพังทลาย จึงมิได้ เกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย แก่ทรัพย์สิน อันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณี ความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในกรณีดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ว่าการทำนบดินกันน้ำพังทลายจะเกิดจากฝนตกหนักและมีน้ำป่าไหลหลาก เข้าทำนบดินกันน้ำเป็นจำนวนมากจนเกินกว่าที่จะรองรับไว้ได้ จะเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ กรณีก็ไม่ใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิเสธความรับผิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผลดังที่ไว้วินิจฉัยแล้วข้างต้น

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกพึงได้รับนั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนด ค่าเสียหายให้เฉพาะในส่วนที่เป็นบ้านพักอาศัย ยุ้งข้าว ของใช้ในครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนาข้าว ในอัตราครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เรียกร้อง และนำเงินในส่วนที่ ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายได้รับไปแล้ว คือ ค่าขายไม้เก่า รวมทั้งเงินช่วยเหลือต่าง ๆ มาหักออกจากจำนวน ที่ศาลกำหนด ซึ่งปรากฏว่า ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีความเสียหาย คงเหลืออยู่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย กรณีจึงเห็นได้ว่า เป็นการกำหนด ค่าเสียหายโดยเหมาะสมแล้ว

^{๒๕} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๔๓,๘๕๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงิน ๗,๐๐๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นเงิน ๒๑,๕๕๖ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท ทั้งนี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และให้ยกฟ้องในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๓-๑๘๘/๒๕๖๐)

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

ในการดำเนินกิจการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ๆ แม้จะไม่มีลักษณะเป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐดังกล่าวก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ เนื่องจากการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐเป็นไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อันถือเป็นความรับผิดโดยปราศจากความผิด ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง ในการนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ทำการบินสำรวจป่าไม้และป่าชายเลน แล้วเกิดอุบัติเหตุ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกและได้รับบาดเจ็บ โดยมีสาเหตุจากความผิดของเจ้าหน้าที่ และมีใช้กรณีที่จะถือได้ว่าเหตุเกิดจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวก็ยังคงมีหน้าที่ชำระค่าทดแทนความเสียหายให้แก่เจ้าหน้าที่นั้นภายใต้หลักการข้างต้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการตามแผนการใช้อากาศยานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขึ้นทำการบินสำรวจป่าไม้และป่าชายเลนของอำเภอกุยบุรี อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอบางละมุง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และช่างเครื่องบินอีก ๑ คน ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กำลังขับขี่เครื่องเฮลิคอปเตอร์อยู่เหนือพิกัดเป้าหมาย ปรากฏว่าเครื่องยนต์ได้ดับทันทีโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุหรือไฟเตือนแจ้งเหตุ ทำให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองเครื่องเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว ซึ่งในการซ่อมแซมดูแลรักษานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ส่งไปให้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นผู้ทำการซ่อมแซม แต่ได้ส่งให้ประเทศสิงคโปร์เป็นผู้ทำการซ่อมแซม เนื่องจาก



ราคาซ่อมถูก ไม่มีมาตรฐานในการซ่อม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวขึ้นบินเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเครื่องยนต์ดับ และได้ตกกระแทกพื้นดิน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัส อันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของการซ่อมเครื่องยนต์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบ แต่ได้รับการเพิกเฉย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพร้อมดอกเบี้ย คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๓๔,๓๕๘.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ค่าขออื่นให้ยก โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามรายงานตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ ซึ่งคู่กรณีไม่ได้โต้แย้งกันระบุว่า สาเหตุที่เครื่องเฮลิคอปเตอร์ตก มิได้เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสภาพอากาศ แต่เกิดจากเครื่องยนต์ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ และจากการส่งเครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่บริษัท R. ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรายงานว่ามีสาเหตุการดับของเครื่องยนต์เกิดขึ้นจากอะไหล่ ๒nd Stage Turbine Wheel เกิดการแตกหักออกจากบริเวณโคนกลีบด้านที่รับแก๊สร้อน สาเหตุจากวัสดุเกิดการล้าตัวและเสื่อมคุณภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งให้บริษัท R. ซึ่งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และเป็นผู้รับจ้างซ่อมชุดใช้ค่าเสียหาย บริษัทดังกล่าวแจ้งว่า ได้ใช้อะไหล่ของแท้จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิตอะไหล่มาใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีขอให้ชดเชยค่าเสียหาย บริษัท R. ได้ยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในฐานะผู้ผลิตอะไหล่ที่มีคุณภาพไม่ดีจำนวน ๘๘,๘๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ และชำระค่าเสียหายของเครื่องเฮลิคอปเตอร์และผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และต่อมา บริษัทดังกล่าวได้ขอคืนกำไรที่ได้จากการซ่อมเป็นเงิน ๖๕๐,๖๕๗.๑๙ บาท และช่วยเพิ่มให้อีกจำนวน ๖๕๘,๓๔๒.๘๑ บาท ทั้งนี้ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนักบินได้มีการซ่อมมาแล้วจำนวน ๕ ครั้ง โดยในการซ่อมครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๓ ได้จ้างซ่อมกับบริษัท T. ส่วนครั้งที่ ๔ ได้จ้างซ่อมกับบริษัท R. ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับการซ่อมครั้งที่ ๕ จากพยานหลักฐานดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดจากอะไหล่เสื่อมคุณภาพ ซึ่งอะไหล่ดังกล่าวเป็นของแท้จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต คือ บริษัท R. ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยินยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในฐานะผู้ผลิตให้ผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปซ่อมที่บริษัท R. จึงไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการทางปกครองตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครอง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด แม้ไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยงานทางปกครองจึงมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว แม้จะไม่ได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือที่เรียกว่า ความรับผิดโดยปราศจากความผิด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์ทำการบินสำรวจป่าไม้ และป่าชายเลน และเครื่องเฮลิคอปเตอร์ได้เกิดอุบัติเหตุตกลงมา โดยมีสาเหตุของความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่เกิดจากชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่เสื่อมคุณภาพ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้รับจ้างซ่อมได้ยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ชำระค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกไม่ได้เป็นเงิน ๘,๐๖๑.๕๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่ไม่ได้รับว่าจ้างให้เป็นนักบินในช่วงระยะเวลาก่อนเกษียณอายุและหลังเกษียณอายุเป็นเวลา ๕ ปี เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์เป็นเงิน ๑๓๑,๙๓๘.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกไม่ได้ ๒,๘๕๘.๒๕ บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปพบแพทย์เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท ค่าเดินทางไปตรวจรักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง เดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลา ๕ ปี เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๔,๓๕๘.๒๕ บาท เป็นค่าเสียหายที่มีพยานหลักฐานสนับสนุนและมีเหตุผลอันสมควร เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์และผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งเป็นค่าทดแทนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นจำนวนเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมแล้ว และเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีความรับผิดที่จะต้องชดเชยค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ชำระดอกเบี้ยโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยจากกรณีกระทำละเมิดตามมาตรา ๒๒๔ ประกอบมาตรา ๒๐๖^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๓๔,๓๕๘.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๖๐)

^{๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีหนึ่งอันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำการละเมิด



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

เมื่อระเบียบว่าด้วยการพัสดุมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ หน่วยงานทางปกครองจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าประกาศประกวดราคาพิพาทเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินงบประมาณประมาณ ๒๐ ล้านบาท อันเห็นได้ว่าเป็นพัสดุที่มีความสลับซับซ้อน และมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูง การที่หน่วยงานทางปกครองกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ให้ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท ก็เพื่อให้เป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคาดังกล่าวมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ สมวัตถุประสงค์ คู่มีค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาพัสดุดังกล่าว และภายในเวลาอันสมควร ดังนั้น การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะข้างต้นไว้ในประกาศประกวดราคา จึงไม่อาจถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่ง กรณีจึงมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ว่า จะต้องมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ในกิจการรับจ้าง ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษา และบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดราคาดังกล่าว เห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาข้างต้นมีลักษณะเป็นการกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาเพื่อเข้าร่วมการประกวดราคาครั้งนี้ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิเสนอราคาในข้อกำหนดแนบท้ายขอบเขตของงาน (TOR) ที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบด้วย

เมื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติจำนวน ๑ ระบบ อันเป็นพัสดุที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาในคดีนี้แล้ว เห็นได้ว่า เป็นพัสดุที่มีความสลับซับซ้อน มีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูงถึง ๒๐,๓๓๓,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้พัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้ สมวัตถุประสงค์ คำนึงถึงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร วิทยุชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอที่จะพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ต้องการจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวจากผู้ประกอบการที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ ย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ หรือได้พัสดุที่ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศ



ประกวดราคาพิพาทโดยแบ่งบุคคลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เคยมีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนจำนวน ๑ แห่ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีมูลค่าของโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับแนบรายชื่อทีมที่รับผิดชอบซึ่งต้องมีประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ประเภทหนึ่ง กับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง แล้วกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในการประกวดราคาพิพาทที่จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการตามประเภทแรก ก็เพื่อเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคายาวนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ์ศูนย์กลางระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบที่สามารถใช้งานได้สมดังวัตถุประสงค์ คัดค้านกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อกำหนดข้างต้นจึงมิได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔๓/๒๕๕๙)

เมื่อพัสตุตามโครงการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน เป็นพัสตุที่มีความสลับซับซ้อนและมัวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคา ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งต้องมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ **Web Base Application** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการในวงเงินงบประมาณไม่ต่ำกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญาก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เสนอราคายาวนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะรับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนให้สามารถใช้งานได้สมดังวัตถุประสงค์ คัดค้านกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาและภายในเวลาอันสมควร จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากจำเป็นต้องมีการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้รับจ้างประพาศผิดสัญญา เพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังจะมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงไม่อาจถือเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ประกาศสอบราคาจ้างที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน โดยมีข้อกำหนดว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท และตามเอกสารสอบราคาจ้างในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีผลงานมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า ๙๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา อีกทั้งต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) บริษัท ข. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการรับจ้างออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษาและบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีความประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศดังกล่าว จึงไปขอรับเอกสารสอบราคาข้างต้น แต่เมื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาพิพาทแล้วเห็นว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคามีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีและผู้ประกอบการรายใหม่ อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถยื่นเอกสารเสนอราคาตามประกาศดังกล่าวได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน ข้อกำหนดตามประกาศสอบราคาพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสอบราคาจ้างใหม่ต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจ ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง



แม้ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) จะแบ่งบุคคลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างตามที่สอบราคาจ้างซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ประเภทหนึ่ง กับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นอีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบกิจการประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาตามประกาศสอบราคาจ้างพิพาท ส่วนผู้ประกอบกิจการประเภทที่สองไม่มีสิทธิเสนอราคาก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชนตามประกาศสอบราคาและขอบเขตของงาน (TOR) ที่พิพาทในกรณีนี้แล้ว เห็นได้ว่า พัสต์ที่ต้องการซื้อเป็นพัสต์ที่มีความสลับซับซ้อน และมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อมากถึง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้พัสต์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คุ่มค่ากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหา และภายในเวลาอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาจัดซื้อพัสต์ที่ต้องการจากผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร การจัดซื้อพัสต์ดังกล่าวจากผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอย่อมเป็นการเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งพัสต์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ หรือได้พัสต์ที่ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในประกาศสอบราคาจ้างพิพาท โดยกำหนดว่าผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และในเอกสารสอบราคาจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดว่าผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแบบ Web Base Application และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือในประเทศไทย โดยมีผลงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งสัญญา โดยมีหนังสือรับรองจากคู่สัญญาพร้อมระบุชื่อ/สถานที่ของคู่สัญญาและมีการใช้งานอยู่จริงหรือเอกสารที่จะตรวจสอบได้ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา

และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นซอง อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่า ผู้เสนอราคายานั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะรับจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาพัสดุดังกล่าว และภายในเวลาอันสมควร จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ แม้จะเป็นความจริงว่า ในการทำสัญญาพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีย่อมจะเรียกให้ผู้รับจ้างจัดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างประพฤติดิตสัญญาเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้รับจ้างโดยบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ก็ตาม แต่การบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็อาจจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ขายประพฤติดิตสัญญา จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายเพิ่มขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคา... ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ชำระเต็มมูลค่า) ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้รับจ้างประพฤติดิตสัญญาเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่ได้บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยังจะมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาที่พิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นเหตุให้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๒๓/๒๕๕๙)

การจะรับฟังว่าการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ใช้ดุลพินิจจำกัดคุณสมบัติของผู้จะเข้าเสนอราคาโดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การจำกัดคุณสมบัติเช่นนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้หรือเกินความจำเป็น และการจำกัดเช่นนั้นทำให้สาระสำคัญของหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโปร่งใสต้องเสียไป เมื่อการที่กรมการจัดหางานประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงาน



ต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ต้องมีผลงานพัฒนาระบบสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา มูลค่าไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้องมีบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและตำแหน่งที่กำหนด เป็นไปเพื่อให้มีโอกาสได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของงาน และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง แม้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคาก็ตาม แต่เมื่อการกำหนดคุณสมบัติข้างต้นยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาระหว่างผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้สนใจทราบ โดยเปิดเผยตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการพัสดุ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาข้างต้น จึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประสงค์จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ จึงได้ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สนใจเข้าร่วมเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแล้วเห็นว่า ข้อ ๕ ของประกาศดังกล่าวซึ่งกำหนดว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคา และข้อ ๖ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผลงานเกี่ยวกับโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือระบบ Radio-Frequency Identification (RFID) ให้แก่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย ๑ สัญญา โดยมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจะต้องมีหนังสือรับรองจากคู่สัญญาโดยตรงสำหรับผลงานดังกล่าว พร้อมสำเนาฉบับสัญญาแนบมาพร้อมกับข้อเสนอด้านเทคนิค ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบโดยตรงจากคู่สัญญาตามหนังสือรับรองที่เสนอนั้น รวมทั้งข้อ ๗ ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีตำแหน่งและคุณสมบัติตามภาคผนวก ก. โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยัน

การเข้าร่วมเพื่อประกอบการพิจารณา มีผลเป็นการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่และรายย่อยที่ยังไม่มีผลงานและบุคลากรที่มีตำแหน่งหรือคุณสมบัติตามที่กำหนดไม่ให้เข้าร่วมเสนอราคา อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการจัดซื้อและจัดจ้างของส่วนราชการหากมีความจำเป็นต้องจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้เป็นการเฉพาะ เช่น ประสิทธิภาพและผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างนั้นมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการจำกัดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการในการจัดซื้อและจัดจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง^๑ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม การใช้ดุลพินิจในทางจำกัดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามหลักสุจริตเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ล้วนสอดแทรกอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ทั้งฉบับ

^๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุดังระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทำในกรณีที่ต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผยพร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย

ในการดำเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องทำการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
- (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
- (๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำ เช่น ประสิทธิภาพและผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
- (๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก



เมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุให้ต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไว้ดังกล่าว ว่าเป็นเพราะการจัดจ้างตามโครงการมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผู้รับจ้างจึงต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในเทคโนโลยี การกำหนดอายุการทำงานและผลงานที่เป็นงานประเภทเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผลสำเร็จของการดำเนินงาน และการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของบุคลากรก็เป็นไปเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีมั่นใจว่า ผู้รับจ้างมีบุคลากรและทีมงานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้งานด้านเทคนิคเฉพาะสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน เห็นว่า เมื่อหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ มีงานที่ดีมีรายได้ที่เหมาะสม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางาน และป้องกันไม่ให้ถูกหลอกจากสายหรือนายหน้า เพื่อให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริการตามภารกิจหลักของผู้ถูกฟ้องคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน (Labour Bank) เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เช่น ระบบ Radio-Frequency Identification (RFID) มาใช้ในการเก็บข้อมูลคนหางานที่เดินทางกลับจากการไปทำงานต่างประเทศแบบอัตโนมัติ การพัฒนาเว็บไซต์สองภาษา (ไทย/อังกฤษ) ให้นายจ้างสามารถเข้ามาคัดเลือกคนหางานจากฐานข้อมูล (Labour Bank) ได้โดยตรงจากระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบ Web Application เป็นช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลคนหางานจากอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการเสนอข้อมูลข่าวสารการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศสำหรับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เมื่อการจะรับฟังว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อจำกัดในคดีนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบหรือเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ดุลพินิจจำกัดคุณสมบัติของผู้จะเข้าประกวดราคาโดยเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า การจำกัดคุณสมบัติเช่นนั้นไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่แท้หรือเกินความจำเป็น และการจำกัดเช่นนี้ทำให้สาระสำคัญของหลักการการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือโปร่งใสต้องเสียไป ซึ่งตามกรณีนี้ปรากฏว่าการกำหนดข้อจำกัดเช่นนั้นทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโอกาที่จะได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นหลักประกันความสำเร็จของงานและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวก็ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาระหว่างผู้ประกอบการซึ่งแม้ว่าจะทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมประกวดราคาก็ตาม แต่การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีผ่อนคลายหรือแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาได้นั้น ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน และโดยที่ระบบสารสนเทศ

ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นงานที่มีความสำคัญ มีประโยชน์ต่อแรงงานที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ นายจ้าง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลสำเร็จให้สามารถใช้งานได้จริงเต็มประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงจำเป็นที่จะต้องหาผู้รับจ้างที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในเทคโนโลยี หากได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพแล้วอาจต้องมีการลองผิดลองถูกหรือใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโปรแกรม การพัฒนาระบบดังกล่าวอาจเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และย่อมเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดี และในกรณีการป้องกันความเสียหายดังกล่าวไม่สามารถนำเรื่องหลักคำประกันของร้อยละ ๕ มาบังคับใช้ได้ เนื่องจากการยึดหลักประกันของไม่ใช่จุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะเช่นว่านั้นจึงไม่อาจรับฟังว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และถือว่าเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นเหตุผลที่ควรค่าแก่การรับฟัง เนื่องจากการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ได้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายใดมีประสบการณ์การประกอบกิจการ มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและตำแหน่งตามที่กำหนด และมีผลงานพร้อมสัญญาการซื้อขายในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศจากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนตามที่กำหนด ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาในครั้งนี้ได้ การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีตามมาตรา ๓๐^๓ และมาตรา ๔๓^๔

^{๓-๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ

